

1530530-73.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Aos 29 de março de 2022, às 15 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, apresentaram-se a MMª Juíza de Direito, Drª. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1530530-73.2021.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1530530-73.2021.8.26.0228

Ctrl 09/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Aos 29 de março de 2022, às 15 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, apresentaram-se a MMª Juíza de Direito, Drª. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães, o(a) Promotor(a) de Justiça, Drª. Anna Paula Souza de Moraes, os réus LEONARDO CESARETTO JULIANO (preso no CDP Belem II) e FILIPE DOS SANTOS LIMA (preso no CDP Belem I) e o(a) defensor(a), Drª. Marina Diana E. T. Jardim, Defensor(a) Público(a). Iniciados os trabalhos, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos, pelo sistema virtual, os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida, foi(ram) interrogado(s) o(a)(s) ré(u)(s). Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com o(a)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do Código de Processo Penal, tendo a MM. Juíza feito, a(o)(s) ré(u)(s), a observação determinada no artigo 186, do Código de Processo Penal. Após, pela MMª. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. Pela Acusação foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela Defesa foi dito que: alegações finais colhidas por

sistema audiovisual. Pela MMª. Juíza foi dito que: Vistos. LEONARDO CESARETTO JULIANO e FILIPE DOS SANTOS LIMA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de dezembro de 2021, por volta das 07h30, na Rua Vitória, altura do nº 839, República, nesta capital e comarca, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma faca, tentaram subtrair, para proveito comum, o telefone celular pertencente a L.N.A.S., somente não consumando o intento por circunstâncias alheias às suas vontades (pgs. 01/03). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 04/98. Recebida a denúncia (pgs. 116), foram os réus citados (pgs. 127 e 130) e a Resposta à Acusação apresentada (pgs. 133). Durante audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes. Após, foram interrogados os réus. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação dos acusados. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição dos réus e alternativamente, a concessão de benesses. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade delitiva está bem comprovada pelo Boletim de ocorrência de pgs. 06/11, auto de exibição de pgs. 14/15 e laudo pericial do canivete apreendido de pgs. 140/144. Luiz, vítima, reconheceu o réu Filipe, não reconheceu o corréu, Leonardo não reconheceu que estava de barba, quando dos fatos, afirmou, ainda, que transitava na região da Praça da República quando dois indivíduos se aproximaram e o que trajava camiseta vermelha, referindo-se a Leonardom colocou a faca em seu pescoço e disse "é um assalto, me dá o celular", a vítima pediu calma e o outro réu Filipe disse "senta logo a faca nesse cara". A vítima bateu nos homens com o guarda-chuva que estava carregando aberto, e veio a se defender, segurando a camisa de Leonardo, e a rasgou, quando se recusou a entregar o bem porque havia ido trabalhar para conseguir o bem, e saiu correndo, ao que encontrou uma guarnição da Polícia Militar e pediu ajuda, e esclareceu o ocorrido. Apontou então, os agentes, que estavam na Esquina com a Rua Vitória, e no momento então, quando então acompanhou os policiais, na viatura, sendo ambos detidos, e os reconheceu indicando que estavam com uma faca com cabo de madeira, e foi apreendida, além de dois mil e trezentos reais, além de seis celulares. Também os reconheceu na fase policial, e estava Leonardo com cavanhaque quando dos fatos. Os policiais militares Rafael e Gabriel, confirmaram que estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados pela vítima, confirmaram que dois agentes haviam tentado levar o celular, e que conseguiu afasta-los com o guarda chuva, descreveu as vestes usadas, um de camiseta vermelha e outro trajando camiseta escura. Que então foram os réus detidos e é certo que foi apreendida uma faca, além de celulares e valores em dinheiro, e negaram os acusados a prática do delito. Não informaram o valor em espécie que traziam nem a origem dos celulares apreendidos. Esclareceram que um dos celulares constava, que do valor maior em dinheiro não sabia a origem. A vítimas os reconheceu sem duvidas. E estava no local do abordagem. Filipe negou a prática do crime de roubo e que a faca estava consigo para sua própria proteção, pois carregava uma quantia em dinheiro. Sobre o celular que trazia consigo, não forneceu detalhes, dizendo apenas que comprou o aparelho não sabia que era produto de crime. Leonardo, ao ser interrogado, afirmou morar com a mãe, trabalhar como vendedor de roupas. Afirma que juntamente com Filipe foram à feira e em seguida estavam rumando para casa quando, no caminho, sem querer "esbarrou" numa pessoa e pediu desculpas, e nesse momento passou aquele a fazer alarde, e não contente, afirmou que "noias" ladrão tinha que morrer, e passou a querer brigar com Leonardo, e alegou que daria tiros, nesse momento o amigo Leonardo investiu. Veio a sacar uma faca ainda a vítima. O amigo estava com uma faca e não sabia deste fato. Tinha em seu poder duzentos e vinte e nove reais e o celular de sua propriedade. O réu Filipe, ao ser interrogado, afirmou ter sido processado por roubo e estar há quatro meses em liberdade. Mora sozinho e trabalha como "puxador" na Rua 25 de março. Não praticou o delito e não conhecia a vítima. Afirma que houve discussão porque a vítima afirmou que daria um par de tiro, e o mesmo entrou num hotel, quando o mesmo puxou a faca. Foi quando então foram embora

e na esquina é que vieram a ser interpelados pela viatura policial, e veio a discutir com os policiais. Tinha uma faca, que usa para trabalhar, e dinheiro no bolso era oriundo do trabalho. Com relação aos celulares estava apenas com um telefone. No entanto, as versões dos réus não guardam harmonia com a prova produzida, isto porque, a vítima de forma clara afirmou que ocorreu, na realidade a abordagem, por parte dos réus que com emprego da faca, a ameaçaram, exigindo a entrega de celular. Ora, não teria a vítima qualquer interesse de afirmar como se deram os fatos, se assim não tivesse ocorrido. Importante que, segundo confirmou a vítima, com a faca é que foi ameaçada, sendo que com está inclusive declarou que com o guarda chuva deu golpes nos agentes que, por sua vez, atingiram com a faca o bem. Ressalte-se que o crime foi praticado em concurso de agentes e pela declaração da própria vítima, o réu em poder de quem foi encontrada a faca foi o que a empregou no momento do roubo. Ressalte-se, ainda, que o crime restou tentado pela própria reação da vítima. E, ainda, é certo que teve certeza em reconhece-los, na fase policial, o mesmo não ocorrendo com relação a Leonardo, em juízo, o que não o beneficiou pelo próprio desenrolar dos fatos. Não há qualquer causa que os eximam de pena. PASSO À DOSAGEM DAS PENAS. I. Leonardo. O réu é primário e não possui antecedentes criminais, motivo que o leva a ser considerado primário. Atenta ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo as penas no mínimo legal de quatro de reclusão, e dez dias-multa. Exaspero a pena em dois quintos, pelas duas causas de aumento presentes, emprego de arma branca, apreendida, e concurso de agentes, eis que dois foram os agentes, chegando à reprimenda final de cinco anos, sete meses e seis dias de reclusão e quatorze dias-multa. Reconhecida a tentativa, diminuo a pena de um terço, eis que quase consumado o delito, com reprimenda final de três anos, oito meses e vinte e quatro dias de reclusão e nove dias-multa. O valor do dia-multa será calculado no mínimo legal. O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, eis que se trata de crime de roubo, grave e extremamente desassossegador da sociedade, com duas causas de aumento de pena, a demonstrar maior reprovabilidade e ousadia por parte dos agentes. Não poderá apelar em liberdade eis que necessária garantia da ordem pública. Isso porque não há, nos autos, qualquer indicativo com o condão de firmar de forma irrefutável que, se solto, não voltará a delinquir. Ademais, há de ser observada a função dúplice ressocializante e expiatória da pena. II. Filipe. O réu possui antecedente criminal, para o qual é reincidente, o que será considerado no momento oportuno. Assim, num primeiro momento de fixação de pena e atenta ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo as penas-base no mínimo legal, ou seja, em quatro anos de reclusão e dez dias-multa. Em razão da reincidência, bem comprovada pela certidão de pgs. 57/58 (18ª Vara Criminal Central), elevo a sanção em um sexto, chegando a quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias multa. Por fim, aumento a pena em dois quintos, pelas duas causas de aumento presentes, emprego de arma branca, apreendida, e concurso de agentes, eis que dois foram os agentes, com reprimenda final de seis anos, seis meses e doze dias de reclusão e quinze dias-multa. Reconhecida a tentativa, diminuo a pena de um terço, eis que quase consumado o delito, com reprimenda final de quatro anos, quatro meses e oito dias de reclusão e dez dias-multa. O valor do dia-multa será calculado no mínimo legal. O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, eis que se trata de crime de roubo, grave e extremamente desassossegador da sociedade, com duas causas de aumento de pena, a demonstrar maior reprovabilidade e ousadia por parte dos agentes. Ademais, trata-se de réu reincidente, e o regime esta em consonância, com artigo 33, §2º, do Código Penal. Não poderá apelar em liberdade, para garantia à ordem pública, eis que, da análise de sua folha pregressa, afere-se que não procura emendar-se e que há possibilidade de que, se solto, volte a delinquir. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR LEONARDO CESARETTO JULIANO e FILIPE DOS SANTOS LIMA, qualificados nos autos, por infração ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento, FILIPE, de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal, e, LEONARDO, de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 9 (nove) dias-multa,

fixados no mínimo legal. Não poderão apelar em liberdade, recomendem-se onde estão presos. Com o trânsito em julgado, deverão ter seus nomes lançados no rol dos culpados. Ficam os réus cientes de que, com o trânsito em julgado, deverão recolher o valor referente a pena de multa imposta, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa Estadual. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ Assistente Judiciário, digitei, imprimir e subscrevi.
MM^a. Juíza:

Promotor de Justiça:

Defesa:

Réus:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os réus e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 29 de março de 2022. Eu, _____ esc.
Subscrevi.